

Nr. 53 Ministerbesprechung und Kabinettsitzung vom 4. Dezember 1934, 16.30 Uhr

R 43 I/1471, Bl. 2–10 Original

Anwesend: Hitler; Heß, v. Neurath, Frick, v. Blomberg, Schwerin v. Krosigk, Schacht, Seldte, Gürtner, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring, Rust, Kerrl; PrFM Popitz; StS Backe, Lammers, Meissner, Funk, Pfundtner, Posse, Krohn, Ohnesorge, Koenigs, Milch, Grauert; Keppler; Protokoll: MR Thomsen (P. I, II 17), Willuhn (P. II 1, 7, 8, 12–15, 18), Wienstein (P. II 2–6, 19), Killy (P. II 9, 10, 16).

Beginn: 16:30

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE DURCHFORSCHUNG DES REICHSGEBIETS NACH NUTZBAREN LAGERSTÄTTEN.
2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GERICHTSVERFASSUNGSGESETZES.
3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHÜTUNG MISSBRÄUCHLICHER AUSNUTZUNG VON VOLLSTRECKUNGSMÖGLICHKEITEN.
4. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DER RECHTSPFLEGE AUF DAS REICH.
5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRISTEN IMURHEBER-RECHT.
6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT.
7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERWEITERUNG DER BEFUGNISSE DES REICHSKOMMISSARS FÜR PREISÜBERWACHUNG.
8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEFÖRDERUNG VON PERSONEN ZU LANDE.
9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER EINFUHRSTEUER FÜR DIE INSEL HELGOLAND.
10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES TABAKSTEUERGESETZES.
11. PERSONALSACHEN
12. BERUFUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBAHN-GESELLSCHAFT.
13. PERSONALSACHE – . 10478.

14. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WERTPAPIERHANDEL.*
15. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEWINNVERTEILUNG BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN [ANLEIHESTOCKGESETZ].*
16. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UNTERKUNFT BEI BAUTEN.*
17. *ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DIE EHESCHLIESSUNG UND BEURKUNDUNG DES PERSONENSTANDES VON BUNDESANGEHÖRIGEN AUSLANDE VOM 4. MAI 1870 (Bundesgesetzblatt S. 599).*
18. *ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS KREDITWESEN.*
19. *ENTWURF EINES GESETZES GEGEN HEIMTÜCKISCHE ANGRIFFE AUF STAAT UND PARTEI UND ZUM SCHUTZ VON PARTEIUNIFORMEN.*

I. Ministerbesprechung¹

POLITISCHE LAGE.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* berichtete über das in Rom zustandegekommene Saarabkommen². Er bezeichnete die politische Seite dieses Abkommens als sehr erfreulich. Zum ersten Mal sei es gelungen, in direkten Verhandlungen mit den Franzosen zu einer Einigung zu kommen. Zwar habe man die Konzession machen müssen, daß die Übergangsfrist für die völlige Rückgliederung des Saargebiets an Deutschland auf ein Jahr verlängert worden sei. Dieses Zugeständnis habe aber den Vorteil, daß diejenigen Leute, die uns unbequem seien, sich in diesem einen Jahr aus dem Saargebiet entfernen könnten.

Die Verhandlungen über die wirtschaftlichen Bestimmungen des Abkommens seien dadurch erleichtert worden, daß die Franzosen für den Rückkauf der Kohlenbergwerke lediglich eine Pauschalsumme³ verlangt, über Einzelheiten aber nicht verhandelt hätten.

Die politische Wirkung des Abkommens mache sich bereits geltend⁴. Besonders in der englischen Presse sei ein Aufatmen festzustellen. Man habe wohl in England gefürchtet, daß die Saarfrage von uns in einer Weise behandelt würde, die Rückschlüsse auf unsere unfriedliche Gesinnung zugelassen hätten.

Gleich nach Abschluß des Abkommens habe der französische Außenminister Laval bei ihm die Aufgabe jeglicher Saarpropaganda durch den Rundfunk auf beiden Seiten angeregt. Der Reichsminister [des Auswärtigen] beabsichtige, dieser Anregung zuzustimmen⁵.

¹ P. I abgedruckt in: ADAP C III/2, Nr. 373.

² Deutsch-französische Vereinbarung vom 3. 12. 34 über die mit der Rückgliederung des Saargebiets verbundenen finanziellen Fragen: R 43 I/256, Bl. 22–25 und 91 ff. (Publikation durch DNB). Vgl. ADAP C III/2, Nr. 372. Zum Verlauf der diplomatischen Verhandlungen seit Anfang 1934 s. JACOBY S. 149–158; MUSKALLAS. 32–46.

³ 900 Mio Francs (150 Mio RM), zahlbar innerhalb fünf Jahren, und zwar zu 95% aus den im Saarland umlaufenden französischen und anderen ausländischen Banknoten, den Rest durch unentgeltliche Kohlenlieferungen aus dem Warndt-Gebiet, dessen Ausbeutung in bestimmtem Rahmen (2,2 Mio t/Jahr) den Franzosen durch Verlängerung des Pachtvertrags um fünf Jahre zugestanden wurde. Dieses Zugeständnis fiel Dtl. nicht schwer, weil es im Warndt ohnehin keine dt. Schächte gab und die Anlagen sonst verfallen wären.

⁴ Indem die französische Regierung solcherart in die Liquidation ihrer Interessen einwilligte, zeigte sie, daß sie selbst an der Rückkehr der Saar ins Reich nicht mehr zweifelte. Dies schwächte natürlich auch die Position der Status-quo-Partei im Abstimmungskampf.

⁵ Text der Absprache des dt. Botschafters in Paris, Köster, mit Laval (Verzicht auf Rundfunkpolemik und auf die Wiedergabe von Pressekommentaren, die Angriffe auf die Saarpolitik der jeweils anderen Seite enthielten) in: ADAP C III/2, Nr. 370. Ein förmliches Rundfunkabkommen kam nicht zustande.

Der mit der Führung des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte Reichsbankpräsident *Dr. Schacht* berichtete: Vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt war bei den Verhandlungen in Rom unser oberstes Ziel, daß die Transferlage nicht verschlechtert werden dürfe. Bei dem Abkommen über den Rückkauf der Gruben wäre daher das Problem der Geldbeschaffung das entscheidende gewesen. Es ist vereinbart worden, daß die Übertragung des Kaufpreises durch Umtausch der im Saargebiet umlaufenden französischen Franken erfolgen solle. Dieser Umlauf dürfte wahrscheinlich weniger als 1200 Millionen französische Franken (200 Millionen Reichsmark) erreichen. Die Saarbevölkerung beginne bereits sich ihrer Bestände an französischen Franken zu entledigen⁶. Das Abkommen sähe vor, daß 95% der beim Umtausch anfallenden französischen Franken für den Rückkauf der Gruben verwendet würden. Dagegen sollen nur 5% für die ausländischen Schulden des Saargebiets abgezweigt werden. Darin sei ein geringes französisches Entgegenkommen für die englischen und amerikanischen Gläubiger zu erblicken; denn der hierbei anfallende Betrag würde nur ausreichen, um den Zinsendienst für wenige Jahre zu decken. Danach aber würden die ausländischen Anleihen des Saargebiets automatisch unter die deutsche Transferregelung fallen.

Sollte der durch den Frankenumtausch erzielte Betrag für den Rückkauf der Gruben nicht ausreichen, so soll der Restbetrag durch Lieferungen saarländischer Kohle und durch eine Verlängerung des Rechts der Französischen Regierung zur Ausbeutung der im Warndt-Gebiet gelegenen deutschen Kohlenlager auf weitere 5 Jahre abgegolten werden. Die Französische Regierung habe sich aber verpflichtet, innerhalb dieses Zeitraums hierfür nicht mehr als 11 Millionen t zu fördern. Bei diesen mehrfachen Sicherungen seien keine effektiven Schwierigkeiten des Transfers möglich.

Der *Führer und Reichskanzler* bezeichnete den Abschluß des Abkommens als einen unzweifelhaften Erfolg, der auf das Konto des Wiedererstarkens Deutschlands als Großmacht zurückzuführen sei. Die Franzosen hätten die Gelegenheit zu einem Präventivkrieg endgültig verpaßt. Daraus seien auch die Annäherungsbestrebungen von französischer Seite zu erklären. Die Regelung der Saarfrage, wie sie in dem Abkommen gestaltet sei, wäre als die erste außenpolitische Rechtfertigung der inneren Neugestaltung Deutschlands zu verstehen.

II. Kabinettsitzung

1. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE DURCHFORSCHUNG DES REICHSGEBIETS NACH NUTZBAREN LAGERSTÄTTEN.

Der mit den Geschäften des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage und die Ergänzungsvorlage vom 24. November d. Js. vor⁷. Zu dem Verlangen des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung – Schreiben Rk. Nr. 10575⁸ – bemerkte er, daß er eine Einigung mit Herrn Minister Rust erzielt habe. Er werde sich der von Herrn Reichsminister Rust bezeichneten

⁶ Die Vereinbarung vom 3.12. sah vor, die französischen Banknoten im Saarland „mit größtem Nachdruck“ in RM umzutauschen, außerdem die „unverzügliche Einführung der deutschen Gesetzgebung über Kapitalausfuhr mit allen ihren Strafbestimmungen“.

⁷ KabVorl. des RWiM vom 7. 11. 34 und Ergänzung vom 24. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 11–16; R 43 II/483, Bl. 6–21. Zum Inhalt vermerkte MR Willuhn in seiner Tischvorlage für Hitler vom 15. 11.: „Das Gesetz soll zwecks Sicherung der deutschen Mineralölversorgung eine zuverlässige Feststellung der im Reichsgebiete vorhandenen nutzbaren Lagerstätten ermöglichen. Um dieses zu erreichen, ist vorgesehen: Offenlegung der Verhältnisse der von privater Seite geschaffenen Aufschlüsse und der Ergebnisse geologischer und geophysikalischer Untersuchungen; Meldung über Erdölberechtigungen und über die Ergebnisse der Tiefbohrungen; Vereinigung der geologischen Landesanstalten mit der Preußischen Geologischen Landesanstalt zu einer Geologischen Reichsanstalt (Ermächtigung hierzu für den Reichswirtschaftsminister), welche die Durchforschungsarbeiten vornehmen soll; Anzeige- und Auskunftspflicht auch für diejenigen, die für andere Personen derartige Untersuchungsarbeiten verrichten; Bestimmungen über Geheimhaltung zum Schutz der rechtlich geschützten Interessen der Auskunftspflichtigen; Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe belegt (3 bis 10 000 RM).“ Vgl. auch BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 159f.

⁸ Mit Schreiben vom 29. 11. 34 hatte Rust angeregt, bei der Durchführung des Gesetzes neben den geologischen Landesanstalten auch die einschlägigen Institute der Universitäten und Technischen Hochschulen heranzuziehen und „eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben zu rufen, an der sämtliche an der Versorgung mit mineralischen Rohstoffen interessierten Behörden und Fachforscher zu beteiligen wären“; R 43 II/483, Bl. 22.

Kräfte jeweils bedienen. Die Zusammenarbeit mit diesen begrüße er durchaus. Gegen die Einrichtung einer ständigen Kommission habe er jedoch auch wegen der erforderlichen Geheimhaltung Bedenken.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu und nahm von der Erklärung des Reichsbankpräsidenten Kenntnis⁹.

2. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES RICHTSVERFASSUNGSGESETZES.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 9710 vor¹⁰.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung unter Berücksichtigung des Abänderungsvorschlags des Reichswehrministers zu¹¹.

3. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERHÜTUNG MISSBRÄUCHLICHER AUSNUTZUNG VON VOLLSTRECKUNGSMÖGLICHKEITEN.

Der *Reichs- und Preußische Justizminister* trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 9956 vor¹².

⁹ Das am 4. 12. 34 ausgefertigte Gesetz (RGBl. I S. 1223) gab im folgenden auch den Anstoß zur Verreichlichung der Bergbehörden: Dok. Nr. 82.

¹⁰ KabVorl. des RJuM vom 1. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 17–22; R 43 II/1505, Bl. 122–128; R 22/206, Bl. 27–32. Der GesEntw. enthielt zunächst eine Neufassung der §§ 18 und 19 des Gerichtsverfassungsgesetz, die den (bisher schon in der Praxis beachteten) Grundsatz klarstellte, daß die dt. Gerichtsbarkeit sich nicht auf die Leiter und Mitglieder der ausländischen diplomatischen Vertretungen und auch nicht auf andere Personen, die nach den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts oder nach einem Staatsvertrag von der dt. Gerichtsbarkeit befreit waren, erstreckte, daß aber andererseits Reichsangehörige, auch wenn sie zu dem o.g. Personenkreis gehörten, grundsätzlich der dt. Gerichtsbarkeit unterstanden. Zweitens sollten Wehrmichtsangehörige, nachdem die Militärgerichtsbarkeit durch Gesetz vom 12. 5. 33 (RGBl. I S. 264; s. ARH I/1, Nr. 115 P. 1) wieder eingeführt war (vgl. auch Dok. Nr. 23 P. 5), nicht mehr zu Schöffen oder Geschworenen in der zivilen Gerichtsbarkeit berufen werden. Drittens wurde die Zusammensetzung des Schöffenwahlausschusses beim Amtsgericht neu geregelt: Unter Leitung des Amtsrichters gehörten ihm nun zwingend der Kreisleiter der NSDAP und ein von der Regierung ernannter Staatsbeamter an, vorzugsweise auch die Vorsteher der Gemeinden und Kommunalverbände. Die letztgenannte „bedeutsame Neuerung“ wurde in der offiz. Presseverlautbarung des RJuM über das Gesetz sogar als einzige hervorgehoben: Sie verbürge, „daß die Wahl der Schöffen und Geschworenen nach den Grundsätzen des neuen Staates erfolgt. [...] Der Ausschuß ist nun so zusammengesetzt, daß er die notwendige Fühlung mit dem Volke hat; er wird die Männer zu finden wissen, die als Volksrichter, dem Staate treu verbunden, ihres verantwortungsvollen Amtes zu walten haben.“ R 22/206, Bl. 38. Viertens sollten die Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft künftig nicht mehr von den Landesregierungen, sondern vom RJuM bestimmt werden.

¹¹ Der RWeM hatte mit Schreiben vom 23. 11. 34 beantragt, daß außer den Wehrmichtsangehörigen auch die Zivilangestellten der Wehrmacht, die den gesetzl. Bestimmungen für Soldaten ganz oder teilweise unterworfen seien, nicht als Schöffen oder Geschworene berufen werden sollten; R 43 I/1471, Bl. 23; R 43 II/1505, Bl. 136. – Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1233).

¹² KabVorl. des RJuM vom 10. 11. 34; R 43 I/1471, Bl. 24–27; R 43 II/1008, Bl. 60–65; R 43 II/1530, Bl. 142–145; Gesamtkomplex: R 22/683, Bl. 17–22, 31–35, 79, 85–91; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30258. Der Entwurf bezog sich vornehmlich auf Wohnräumungsklagen und bestand aus nur einem Paragraphen, dessen Abs. 1 lautete: „Auf Antrag des Schuldners kann das Vollstreckungsgericht Maßnahmen der Zwangsvollstreckung – auch wenn ihnen sonstige gesetzliche Vorschriften nicht entgegenstehen – ganz oder teilweise aufheben, untersagen oder zeitweilig aussetzen, wenn sich nach Prüfung aller Umstände des Falles, insbesondere auch eines berechtigten Schutzbedürfnisses des Gläubigers, dessen Vorgehen gegen den Schuldner als eine gesundem Volksempfinden gröblich widersprechende Härte darstellt.“

Die Veranlassung zu dem Gesetz hatte der Fall des RBKR Emil Köppen gegeben. Dieser war gegen einen mit der Mietzahlung in Rückstand geratenen Mieter mit Räumungsklage vorgegangen, und zwar aufgrund eines rechtskräftigen Räumungsvergleichs, der ihm die ratenweise Entgegennahme des Rückstands sogar untersagte. Der Mieter schaltete daraufhin die NSV ein. Der Fall wurde unter voller Namensnennung im Berliner „Angriff“ vom 3. 11. 34 als Parafall unsozialer Gesinnung angeprangert, ging dann in reißerischer Aufmachung durch die gesamte dt. und durch die ausländische Presse, dort allerdings mit anderem Tenor: Holländische Zeitungen brachten in Erfahrung, daß der notorisch zahlungsunfähige bzw. -unwillige Mieter seinen Fall auf einer SA-Versammlung ausgebreitet hatte, auf der Goebbels anwesend war; dieser habe dem „Angriff“ sofort Weisung gegeben, den Vorgang am nächsten Tag als Aufmacher zu bringen. Köppen wurde vom Dienst suspendiert und in Schutzhaft genommen. Pressesammlung in: R 2501/978, Bl. 181–217; vgl. auch TOEPSEER-ZIEGERT 1934, S. 497. In seiner Rede vor dem 1. Reichspresstag des Reichsverbands der Dt. Presse in Berlin am 18. 11. 34 griff Goebbels den Fall Köppen ausdrücklich auf: Dieser sei von ihm „organisiert“ worden, „um ein Schulbeispiel zu geben, wie der nationalsozialistische Staat mit diesen unsocialen Elementen einmal umgehen wird [...]“; es ist besser, der Staat läßt diese Verbrecher strafen, als er wird deshalb, weil er gegen die Verbrecher nichts unternimmt, vom Volk gestäubt“; HEIBER, Goebbels-Reden I, S. 174–205, hier 194. Vgl. auch GOEBBELS, Tagebücher

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹³.

4. ENTWURF EINES ZWEITEN GESETZES ZUR ÜBERLEITUNG DER RECHTSPFLEGE AUF DAS REICH.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 10388 vor¹⁴.

Der Reichsminister der Finanzen äußerte die Bitte, die in dem Entwurf vorgesehene etatsrechtliche Gestaltung der nachgeordneten Landesjustizbehörden nur als Übergangsmaßnahme zu betrachten¹⁵.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁶.

5. ENTWURF EINES GESETZES ZUR VERLÄNGERUNG DER SCHUTZFRISTEN IMURHEBERRECHT.

Der Reichs- und Preußische Justizminister trug den Inhalt des Entwurfs Rk. 10410 vor¹⁷.

Das Reichskabinett stimmte dem Entwurf in der aus der Anlage ersichtlichen Fassung zu¹⁸.

II, S. 477. – In einer gleichzeitig mit der KabVorl. herausgegebenen Pressenotiz kündigte das RJuM die „Lex Köppen“ als Tat des sozialen Gewissens, welche derartige „Verstöße gegen das nationalsozialistische Gemeinschaftsgefühl des Volkes“ künftig verhindern solle, groß an; R 43 II/1530, Bl. 146. Intern räumte man im RJuM allerdings ein, daß sich K. angesichts seiner steuerlichen Verpflichtungen selbst in einer Zwangslage befunden habe und nach Lage der Verhältnisse begründete Zweifel am ernstlichen Zahlungswillen des Mieters hegen mußte, der überdies bei Mitbewohnern als gewalttätig und gefährlich bekannt war. Der RWeM hatte dem Entwurf am 23. 11. unter der für ihn selbstverständlichen Voraussetzung zugestimmt, „daß in allen Fällen, in denen die öffentliche Hand beispielsweise an der Räumung einer Wohnung ein Interesse hat, dieses öffentliche Interesse dem privaten vorangeht“; R 43 II/1530, Bl. 151. Bormann hatte in seiner für den StdF abgegebenen Stellungnahme vom 28.11. Bedenken gegen die Verwendung des Begriffes „gesundes Volksempfinden“ im Gesetz erhoben, weil noch nicht alle Richter durch die Schule des Nationalsozialismus gegangen seien und „durch etwaige Fehlgriffe bei der Auslegung das Vertrauen zum Nationalsozialismus gefährdet“ werden könne; R 22/683.

¹³ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1234). – Köppen wurde auf Betreiben Schachts im Aug. 1935 rehabilitiert. In der Rechtspraxis führte das Gesetz nach Feststellung der Gerichte zu erheblichen Schwierigkeiten, weil sich nicht wenige Schuldner in der Hoffnung auf den Vollstreckungsschutz selbst in eine ausweglose Notlage brachten. So resümierte das Landgericht Karlsruhe am 2. 12. 35 in maliziöser Anspielung auf den Gesetzestext: „Weit größer als der Nutzeffekt des Gesetzes erscheint mir darnach der Schaden, den das dem gesunden Volksempfinden unter Umständen geradezu abträgliche Gesetz durch seine zweifellohe Förderung der ohnehin schon stark gelockerten Schuldnermoral anrichtet.“ R 22/683, Bl. 99; weitere Einzelfälle ebd., passim. Durch VO vom 12. 5. 38 (RGBl. I S. 590) wurde das Gesetz auch in Österreich eingeführt und diente dort auf Wunsch des RKom. Bürckel vor allem dem Zweck, „arischen“ Gewerbetreibenden einen Vollstreckungsschutz gegen jüdische Gläubiger zu verschaffen.; R 22/685, Bl. 164–186.

¹⁴ KabVorl. des RJuM vom 23. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 28–31; R 43 II/1505, Bl. 138–142 (mit Votum des MR Wienstein). Zum Inhalt s. Dok. Nr. 46.

¹⁵ Die Kosten der Justizverwaltung sollten nach dem Entwurf wie bisher von den Ländern getragen werden und die in den Länderhaushalten für die jeweils oberste Landesjustizbehörde eingestellten Mittel nun dem RJuM zur Verfügung stehen.

¹⁶ Gesetz vom 5. 12. 34 (RGBl. I S. 1214). Am selben 5. 12. legte Gürtner die neu zu errichtenden „Abteilungen“ (Außenstellen) des RJuM fest und ernannte für sie am 19. 12. Beauftragte, welche die laufenden Geschäfte fortzuführen, die Länderjustizministerien aufzulösen und die praktische Übernahme der Justizverwaltungen ihrer Länder vorzubereiten hatten: Eingerichtet wurden die Abteilungen Bayern (Staatsrat Heinrich Spangenberger), Sachsen-Thüringen (sächs. Justizminister Georg Thierack), Württemberg-Baden (preuß. MD Adolf Thiesing) und Nord (für Hamburg, Mecklenburg, Oldenburg, Bremen und Lübeck; Hamburg. Senator Curt Rothenberger); R 43 II/1505, Bl. 145–147; DVO vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1267). Die Landesjustizverwaltungen wurden in den ersten Januartagen feierlich auf das Reich übernommen; Näheres s. GRUCHMANN, Justiz, S. 112–115. Die vollständige beamten-, verwaltungs- und haushaltsrechtliche Verreichlichung erfolgte wenig später durch das 3. ÜberleitungsgG vom 24. 1. 35: Dok. Nr. 85 P. 1.

¹⁷ KabVorl. des RJuM vom 24. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 32–35; R 22/605, Bl. 16–18. Zum Inhalt s. Dok. Nr. 48.

¹⁸ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. II S. 1395). Im Sept. 1939 dann regten Hitlers Leibfotograf Heinrich Hoffmann und andere private Interessenten eine Verlängerung des Urheberrechtes für Fotografien von bisher 10 auf 20 Jahre an. Hitler wünschte generell eine 25jährige Schutzfrist, die dann im Gesetz zur Verlängerung der Schutzfristen für das Urheberrecht an Lichtbildern vom 12. 5. 40 (RGBl. I S. 758) verankert wurde; s. R 22/604, Bl. 133 ff.; R 43 II/1238, Bl. 124; PFUNDTNER/NEUBERT II b, Nr. 32, S. 5–7.

6. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES ÜBER DIE AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT.

Auf Anordnung des *Führers und Reichskanzlers* wurde der Entwurf von der Tagesordnung abgesetzt¹⁹.

7. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER ERWEITERUNG DER BEFUGNISSE DES REICHSKOMMISSARS FÜR PREISÜBERWACHUNG.

Der *Reichsminister des Innern* trug die Vorlage und die von dem Reichsarbeitsminister am 24. November d. Js. beantragte Ergänzung vor²⁰.

Das *Kabinett stimmte* der Vorlage und dem Ergänzungsantrage des Reichsarbeitsministers zu²¹.

8. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE BEFÖRDERUNG VON PERSONEN ZU LANDE.

Der *Reichsverkehrsminister* trug die Vorlage vor²². Er wies darauf hin, daß eine Vorlage, die den Kraftwagengüterverkehr²³ und die Verhältnisse bei den Privatbahnen²⁴ regelt, folgen werde.

Der *Reichswehrminister* beantragte, in Ziff. 2 des § 2 des Entwurfs die Bestimmung aufzunehmen, daß die Genehmigung zur Einrichtung von Kraftomnibuslinien nur unter der Voraussetzung erteilt

¹⁹ Der KabVorl. des RJuM vom 24. 11. 34 zufolge (R 43 II/1509, Bl. 58f.; R 22/198, Bl. 42f.) sollte das *Gesetz über die Akademie für Deutsches Recht* vom 11. 7. 34 (RGBl. I S. 605; s. ARH I/2, Nr. 376 P. 15) und die ADR-Satzung dahin abgeändert werden, daß der Präsident der Akademie, der bisher nur ein Ehrenamt verwaltete, künftig dem Beamtenrecht unterstehen und ein Dienstentkommen in Höhe der Amtsbezüge eines Reichsministers erhalten sollte. Dem Vorhaben, das Gürtner in der Kabinettsitzung nur mündlich begründete, lag augenscheinlich die Überlegung zugrunde, daß für den Akademiepräs. Hans Frank, dessen Hauptamt als bayer. Justizminister infolge des 2. Überleitungsg (o. P. 4) zum 1. 1. 35 erlosch, eine neue Dotierung gefunden werden mußte. Freilich hätte diese Rangerhöhung die erst im Gesetz vom 11. 7. 34 verankerte Unterstellung der ADR unter die Dienstaufsicht des RJuM und RIM wesentlich aufgeweicht, was durchaus den Absichten Franks entsprach. Hitler bevorzugte eine andere Lösung: Am 19. 12. 34 ernannte er Frank zum Reichsminister ohne Geschäftsbereich, das Gesetz über die ADR erfuhr keine Änderung; s. GRUCHMANN, Justiz, S. 115. Zur Organisation der ADR allgemein: H.-R. PICHINOT, Die Akademie für Deutsches Recht. Aufbau und Entwicklung einer öff.-rechtl. Körperschaft des Dritten Reiches, Diss. Kiel 1981. Zur Stellung Franks auch Dok. Nr. 108.

²⁰ Die KabVorl. des RIM vom 18. 11. 34 führte aus, daß die Befugnisse des RKomPr. aus dem Gesetz vom 5. 11. 34 (Dok. Nr. 37 P. 1) sich nur auf Lieferungen und Leistungen aus der Sphäre der täglichen Bedarfsdeckung erstreckten und daher nicht hinreichten, um beispielsweise die Preise auf dem Baumarkt zu regulieren. Der GesEntw. dehnte deshalb in seinem materiellen Teil die durch das Gesetz vom 5. 11. dem RKomPr. übertragenen Befugnisse „auf alle Güter und Leistungen“ aus. Der RAM hatte dazu, um Überschneidungen mit der Zuständigkeit der Treuhänder der Arbeit in allen Tariffragen auszuschließen, am 24. 11. folgende Ergänzung beantragt: „Die gesetzlichen Vorschriften über die Überwachung und Gestaltung der Löhne und Gehälter, insbesondere die Vorschriften des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, bleiben unberührt.“ R 43 I/1471, Bl. 36–38; R 43 II/315 a, Bl. 157–160, 163–166.

²¹ Gesetz vom 4. 12. 34 (RGBl. I S. 1201). Zur Verordnungstätigkeit des RKomPr. allgemein vgl. APK I 2, Reg. Nr. 20799; APK II 3, Reg. Nrr. 30264, 30294ff., 30301, 30307, 30310, 30330.

²² KabVorl. des RVM vom 23. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 39–17; R 43 II/767, Bl. 179–187. Erstentwurf an die Ressorts vom 8. 10. 34: R 43 II/767, Bl. 154–161. Die Intention des Gesetzes kam in der Präambel zum Ausdruck: „Im nationalsozialistischen Staat gehört die Führung des Verkehrs zu den Aufgaben des Staates. Die Verkehrsmittel können sich in öffentlicher oder privater Hand befinden. Alle müssen sich jedoch an Normen halten, die einheitlich für das ganze Reich erlassen werden. Jedem Beförderungszweige müssen diejenigen Aufgaben zugewiesen werden, die er im Rahmen des Gesamtverkehrs und der Wirtschaft am besten zu lösen vermag. Voraussetzung hierfür ist ein Reichsverkehrsrecht, das in mehreren Gesetzen die unmittelbar zusammengehörigen Verkehrszweige regelt. Die Reichsregierung hat deshalb das folgende Gesetz beschlossen, welches die Landverkehrsmittel für den öffentlichen Personenverkehr mit Ausnahme der Eisenbahnen einer einheitlichen Ordnung unterwirft und das hierdurch verkündet wird.“ Das Gesetz unterstellte generell die gewerbsmäßige Beförderung von Personen in Straßenbahnen, Kraftfahrzeugen und Fuhrwerken (Linien- und Gelegenheitsverkehr) einer Genehmigungspflicht.

²³ *Gesetz über den Güterfernverkehr mit Kraftfahrzeugen* vom 26. 6. 35 (RGBl. I S. 788): s. Dok. Nr. 143, 178 P. 11.

²⁴ *Gesetz über die Verlängerung zeitlich begrenzter Genehmigungen von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs* vom 26. 6. 36 (RGBl. II S. 215).

wird, daß die für den Betrieb vorgesehenen Wagen nicht mit flüssigen Brennstoffen fahren, sondern Holzgasgeneratoren oder andere feste bzw. gasförmige Brennstoffe benutzen²⁵.

Der *Reichsverkehrsminister* bemerkte hierzu, daß eine derartige Vorschrift in die Ausführungsbestimmungen aufgenommen werden würde²⁶.

Der *Reichswehrminister* erklärte sich hiermit einverstanden.

Der *Reichsminister des Innern* bemerkte, daß als Beschwerdeinstanz eine oberste Reichsbehörde bestimmt sei. Dieses sei unerwünscht, da Beschwerdeinstanz in sonstigen Fällen die Reichsstatthalter und die Oberpräsidenten seien.

Der *Reichsverkehrsminister* äußerte hierzu, daß die beabsichtigte Neuregelung äußerst verwickelt sei und es aus diesem Grunde nicht zweckmäßig sei, etwa 18 in Frage kommende Stellen mit derartigen Beschwerden zu befassen. Vorläufig jedenfalls müßte das Reichsverkehrsministerium die Beschwerdeinstanz werden.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu²⁷.

9. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE ERHEBUNG EINER EINFUHRSTEUER FÜR DIE INSEL HELGOLAND.

Der Entwurf wurde von der Tagesordnung abgesetzt²⁸.

10. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES TABAKSTEUERGESETZES.

Der *Reichsminister der Finanzen* begründete die Vorlage²⁹, wobei er bemerkte, daß im Einvernehmen mit dem Reichswirtschaftsminister der auf Seite 8 der Vorlage unter Ziff. 3 vorgesehene Absatz 3 zu § 6³⁰ gestrichen werden solle.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf mit dieser Maßgabe zu³¹.

²⁵ Mit Schreiben an die Rkei vom 3. 12. 34, geheim, hatte der RWeM dem GesEntw. mit folgender Maßgabe zugestimmt: „Jedoch würde ich es in Anbetracht der Schwierigkeit der Brennstoffbeschaffung aus wehrpolitischen Gründen begrüßen, wenn auch durch dieses Gesetz, wie es in dem Entwurf zum Kraftfahrzeugsteuergesetz geschieht [s. Dok. Nr. 106 P. 5], der Bau bzw. Umbau von Kraftomnibussen, die nicht mit flüssigem Brennstoff angetrieben werden, gefördert würde.“ R 43 I/1471, Bl. 48; R 43 II/767, Bl. 189.

²⁶ In der DVO vom 26. 3. 35 (RGL. I S. 473) findet sie sich nicht; s. R 43 II/767, Bl. 192–204.

²⁷ Gesetz vom 4. 12. 34 (RGL. I S. 1217). Novellierung und Neubekanntmachung durch das Gesetz vom 6. 12. 37 s. R 43 II/188, Bl. 37–53; R 43 II/769.

²⁸ Die KabVorl. des RFM vom 23. 11. 34 (R 43 I/1471, Bl. 49–52; R 43 II/797, Bl. 37–40; R 43 II/131, Bl. 3–6) beinhaltete die Einführung von Verbrauchsteuern bei der Wareneinfuhr nach Helgoland als Ersatz für die 1928 weggefallenen Gemeindezölle auf Bier, Wein, Schaumwein, Sprit und Spirituosen, mit dem Ziel, der Gemeinde Helgoland dringend benötigte neue Einnahmequellen zu erschließen und jeden Anreiz zum Schmuggel von der Insel, die Zollausschlußgebiet geblieben war, auf das Festland zu beseitigen. Die Bestimmung der steuerpflichtigen Waren und der Steuersätze gedachte sich der RFM vorzubehalten. An dieser Unbestimmtheit entzündete sich im Kabinett Kritik, weshalb der Entwurf zur Überarbeitung zurückgegeben wurde. Verabschiedung einer revidierten Fassung in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 34: Dok. Nr. 64 P. 6.

²⁹ KabVorl. des RFM vom 23. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 53–69; R 43 II/797, Bl. 41–56; R 2/10385, Bl. 365–398. Der Entwurf beseitigte die Tabaksteuerkredite, die bisher namentlich kleineren und finanzschwachen Tabakfabrikanten auf die Dauer von 6–12 Wochen gewährt wurden, und verfügte die sofortige Barzahlung der entnommenen Steuerzeichen, unter Einräumung einer Übergangsfrist. Zur Begründung wurde verwiesen auf die notwendige steuerliche Gleichbehandlung aller Betriebe, die klare Berechenbarkeit der fiskalischen Belastung und den heilsamen Zwang zu soliderer Geschäftsgebarung, als dessen Folge auch „der ständige Kampf zwischen Betrieb und Zollbehörde um den sogenannten Steuerkredit“ aufhören werde. Das Reich hatte im Rj. 1933/34 mit 905 Mio RM Aufkommen aus Tabakzoll und -Steuer 13% seiner gesamten Einnahmen erzielt.

³⁰ Betraf das Verbot einer gesonderten Berechnung des Tabaksteueranteils durch den Hersteller, das der RWiM beseitigt wissen wollte.

³¹ Gesetz vom 13. 12. 34 (RGL. I S. 1229). Das Tabakzoll- und -Steueraufkommen stieg auch in den folgenden Jahren kontinuierlich an (Rj. 1934/35: 957 Mio RM; 1935/36: 975 Mio RM), es verlor aber angesichts der noch stärker steigenden Einnahmen aus anderen Steuerarten relativ an Bedeutung für den Reichshaushalt (Anteil 1934/35: 11,7%; 1935/36: 10,1%). Gleichwohl resümierte eine umfangreiche Darstellung der Volkswirtschaftl. und Stat. Abt. der RBk zum Thema „Der Tabak in der dt. Volkswirtschaft“ vom 8. 9. 36: „Der Tabak ist in Deutschland ein Gut von hoher nationalwirtschaftlicher Bedeutung geworden. Die

11. PERSONALSACHEN

Dieser Punkt der Tagesordnung wurde in der nachfolgenden Ministerbesprechung behandelt³².

12. BERUFUNG VON MITGLIEDERN DES VERWALTUNGSRATS DER DEUTSCHEN REICHSBahn-GESELLSCHAFT.

Dieser Punkt der Tagesordnung wurde in der nachfolgenden Ministerbesprechung behandelt³³.

13. PERSONALSACHE – RK. 10478.

Dieser Punkt der Tagesordnung wurde in der nachfolgenden Ministerbesprechung behandelt³⁴.

14. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DEN WERTPAPIERHANDEL³⁵.

Der mit den Geschäften des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage vor³⁶. Er wies darauf hin, daß es erforderlich sei, die 21 in Deutschland befindlichen Börsen auf 9 zurückzuführen. Es müßten u.a. die Börsen von Köln und Dresden geschlossen werden. Die Umsätze bei einigen Börsen seien so gering, daß ihre Aufrechterhaltung nicht verantwortet werden könne.

Der *Reichsarbeitsminister* trat dafür ein, daß die Magdeburger Börse nicht geschlossen werde.

Der *Reichsbankpräsident* erwiderte hierauf, daß die Magdeburger Zuckerbörse bestehen bleibe. Die Wertpapierbörse müsse hingegen geschlossen werden.

einzelnen Zweige der Tabakwirtschaft, Anbau, Einfuhr, Produktion und Handel, sind wichtige und nicht mehr wegzudenkende Glieder der Gesamtwirtschaft, die zahlreichen Volksgenossen Arbeit und Brot geben. Dem Staat aber sichert der Tabak eine reiche Einnahmequelle, deren er zur Durchführung seiner großen Aufgaben dringend bedarf.“ R 2501/6867, Bl. 56–84; ebd. auch fortlaufende, nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Berichte zur Lage des dt. Tabakgewerbe (inländ. Produktion und Verbrauch, Menge und Herkunft der Einfuhr, Tabakbewirtschaftung).

³² Dok. Nr. 54 P. 2.

³³ Dok. Nr. 54 P. 3.

³⁴ Dok. Nr. 54 P. 4.

³⁵ In der Niederschrift fälschlich: „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Wertpapierhandel“.

³⁶ KabVorl. des RWiM vom 28. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 70–74; R 43 II/247, Bl. 19–25; R 3001/10780, Bl. 4–8. Zur Begründung war dort u.a. ausgeführt: „Im deutschen Börsenwesen hat sich in der Nachkriegszeit mit der Zusammenballung des Wertpapierhandels in Berlin und der Verödung eines großen Teiles der übrigen Börsen eine Entwicklung vollzogen, die mit der von der Regierung gewünschten Stärkung des Eigenlebens der großen Wirtschaftsgebiete in Deutschland nicht im Einklang steht. Wenn hierbei auch die Verbesserungen des modernen Verkehrs und Fernsprechwesens eine wesentliche Rolle gespielt haben, so sind doch eine Reihe anderer Gründe maßgebend gewesen, die gleicher Berechtigung entbehren. Teils handelt es sich um Nachwirkungen der Inflationszeit, in der zahlreiche Unternehmungen ihre Papiere nicht an ihrer Heimatbörse, sondern in Berlin einführten, teils ist die Zulassung in Berlin lediglich aus unbegründetem Geltungsbedürfnis nachgesucht worden. Das Filialbanksystem hat ebenfalls zur Zusammenziehung des Wertpapierverkehrs in der Hauptstadt beigetragen. Das bodenständige Bankgewerbe an den Provinzbörsenplätzen hat hierunter stark gelitten. – Eine Änderung dieses Zustandes und eine Belebung der Provinzbörsen können nur erwartet werden, wenn eine Neuverteilung der Wertpapiere vorgenommen wird, bei der die Werte vorwiegend lokalen Charakters wieder den Provinzbörsen zugeführt werden, und wenn weiterhin eine Abgrenzung des Interessengebietes der einzelnen Börsen derart erfolgt, daß eine Umsatzzersplitterung vermieden wird; gleichzeitig müßten für künftige Zulassungen Erleichterungen vorgesehen werden. Einige wenige Wertpapierbörsen, die ihre Tätigkeit zum Teil schon eingestellt haben, werden der Aufhebung verfallen, da sie kaum noch Umsätze aufweisen, und eine ordnungsmäßige amtliche Kursfeststellung in der Regel unmöglich ist.“ Als nachteilig habe sich auch erwiesen, daß das BörsenG eine Aufsichtsbefugnis gegenüber Bankierzusammenkünften, die zum Zwecke des Wertpapierhandels stattfänden, nicht kenne: „Da der amtliche Börsenverkehr durch diese Versammlungen beeinträchtigt werden könnte, räumt das vorliegende Gesetz dem Reichswirtschaftsminister die Befugnis ein, Vorschriften und Anordnungen hierfür zu erlassen. Für zwei besonders wichtige Punkte (Führung des Namens ‚Börse‘ und Veröffentlichung von Kursen) enthält das Gesetz ausdrückliche Vorschriften.“ Die verklausulierte Absicht des Gesetzes bestand demnach eindeutig darin, den offenen Kapitalmarkt zu konzentrieren, ihn der lückenlosen Aufsicht des RWiM zu unterstellen und somit in die staatliche Kapitallenkung einzubeziehen; s. BOELCKE, Dt. Wirtschaft, S. 142 f.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte sich hiermit einverstanden.
Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu³⁷.

15. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE GEWINNVERTEILUNG BEI KAPITALGESELLSCHAFTEN [ANLEIHESTOCKGESETZ].

Der mit den Geschäften des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage vor³⁸. Er führte aus, daß von 2000 Aktiengesellschaften 80 v. H. hinsichtlich ihrer Erträge untersucht worden seien. Hierbei wurde festgestellt, daß nicht 10 v. H. über 8% Dividende ausschütten. Von 74 Versicherungsgesellschaften hätten nur 11 die Kapitaleinlagen voll eingezahlt. Das bisherige Gesetz³⁹ habe nur 1,6 Millionen RM erbracht. Das neue Gesetz werde voraussichtlich 40 bis 50 Millionen RM im Jahr erbringen.

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage zu⁴⁰.

16. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DIE UNTERKUNFT BEI BAUTEN.

Der *Reichsarbeitsminister* trug den Inhalt des Entwurfs unter Berücksichtigung der von ihm gleichzeitig vorgelegten Abänderungsvorschläge vor. (vgl. Anlage)⁴¹

Das *Reichskabinett* stimmte der Vorlage unter Berücksichtigung der Abänderungsvorschläge zu⁴².

17. ENTWURF EINES GESETZES ZUR ÄNDERUNG DES GESETZES BETREFFEND DIE EHESCHLIESSUNG UND BEURKUNDUNG DES PERSONENSTANDES VON BUNDESANGEHÖRIGEN IM AUSLANDE VOM 4. MAI 1870 (Bundesgesetzblatt S. 599).

Der *Reichsminister des Auswärtigen* trägt die Vorlage vor.

³⁷ Gesetz vom 4. 12. 34 (RGBl. I S. 1202). Das Nähere regelte die gleichzeitig erlassene VO betr. die Zulassung von Wertpapieren zum Börsenhandel vom 4. 12. 34 (RGBl. I S. 1215). Umfangreiche Pressesammlung zur Neuordnung der Wertpapierbörsen und des Börsenverkehrs nach der Konzentration s. R 2501/1468 und 1469.

³⁸ KabVorl. des RWiM vom 5. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 75–81. Zu Inhalt und Zielsetzung s. Dok. Nr. 52.

³⁹ Gesetz über die Bildung eines Anleihestocks bei Kapitalgesellschaften (KapitalanlageG) vom 29. 3. 34 (RGBl. I S. 295); s. ARH I/2, Nr. 323 P. 15.

⁴⁰ Gesetz vom 4. 12. 34 (RGBl. I S. 1222); Abdruck: UuF IX S. 701–703. Einzel- und Zweifelsfragen regelten die beiden DVOn vom 27. 2. 35 (RGBl. I S. 316) und 18. 4. 35 (RGBl. I S. 558); Material hierzu in R 2/3296, Bl. 141 ff.; R 2501/6548, Bl. 57 ff.; R 3001/10228, Bl. 101–107, 136–151; R 3101/16008. Mit VO vom 17. 7. 35 (RGBl. I S. 1029) wurde das AnleihestockG auch im Saarland eingeführt; R 3101/15749; R 2/3297. – Entgegen der Zusicherung, den Anleihestock nach drei Jahren wieder an die Gesellschafter auszuschütten, wurden durch das Gesetz zur Änderung des AnleihestockG und die darauf fußende 3. DVO, beide vom 9. 12. 37 (RGBl. I S. 1339, 1341) die angesammelten Wertpapiere vom Reich im Zwangstausch gegen unverzinsliche, erst ab 1941 in fünf Jahresraten einzulösende Steuergutscheine übernommen.

Das Gesetz wirkte sich in der Folge auch dahin aus, daß die Gesellschaften in ihren Bilanzen häufig niedrigere Gewinne auswiesen, demgemäß auch niedrigere Dividenden als bisher ausschütteten und diese Erübrigungen zur Ansammlung stiller Reserven benützten. Mindestens drei Viertelaller Investitionen der Privatindustrie wurden bis 1939 aus Abschreibungen und unverteilt, versteckten Gewinnen realisiert. Solcherart kompensierte man das Fehlen eines ausreichenden Kapitalmarkts, der im wesentlichen für den maßlosen Geldhunger der öffentl. Hand reserviert blieb; s. BOELCKE, Kosten, S. 47–49; KOPPER S. 151–153.

⁴¹ KabVorl. des RAM vom 30. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 82–85; R 43 II/527a, Bl. 3–5; R 43 II/1004, Bl. 1–10. Inhalt s. Dok. Nr. 50. Die Abänderungsvorschläge beinhalteten im wesentlichen eine Streichung der Worte „mindestens einen Monat lang“ in § 1 sowie die Ausnehmung von Gewerbeaufsichtsbeamten und bauausführenden Behörden von der Strafbewehrung nach § 4 (vgl. Dok. Nr. 50 Anm. 2).

⁴² Gesetz vom 13. 12. 34 (RGBl. I S. 1234); das Inkrafttreten war bis zur Verkündung der AusführungsVO vom 10. 1. 35 (RGBl. I S. 10) ausgesetzt. Vgl. den Kommentar durch ORR Stiller/RAM in: RABl II S. 9–11. Zur Umsetzung auf den weitverstreuten Baustellen der Reichsautobahn s. SCHÜTZ/GRUBER S. 76 ff. Die Vorschriften über Lage, Ausführung, Einrichtung etc. der Unterkünfte wurden 1938 durch die AusführungsVO vom 24. 10. 38 (RGBl. I S. 1516) neu gefaßt.

Das Reichskabinett stimmt der Vorlage zu⁴³.

18. ENTWURF EINES GESETZES ÜBER DAS KREDITWESEN.

Der mit den Geschäften des Reichswirtschaftsministeriums und Preußischen Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit beauftragte *Reichsbankpräsident Dr. Schacht* trug die Vorlage vor⁴⁴. Er führte aus, daß die Reichsbank nach dem Bankenkrah im Jahre 1931 1 Milliarde RM an die Sparkassen und Girokassen darlehensweise hingegeben habe. Von diesem Betrage seien 250 Millionen RM bisher nicht zurückgezahlt worden.

Der *Reichsminister des Innern* bezeichnete das Gesetz als eine Notwendigkeit. Er befürchte jedoch, daß die Bestimmung des § 23 Abs. 3 dazu führen könne, daß die Spargelder nicht den Sparkassen zugeführt werden würden, sondern in der Verwahrung des Sparers verblieben⁴⁵. Es wäre zweckmäßiger, die Bestimmung über die 300-Mark-Grenze aus dem Gesetz herauszulassen und sie in den Satzungen aufzunehmen.

Der *Reichsbankpräsident* entgegnete hierauf, daß die 300-Mark-Grenze schon jetzt praktisch gelte. Die Satzungen der Sparkassen enthielten eine derartige Bestimmung. Sie sei das Rückgrat des ganzen Gesetzes. Nur durch diese Bestimmung wäre es möglich, die Trennung zwischen der Tätigkeit als Sparkasse und als Bank zu erreichen. Eine Behinderung des Verkehrs werde durch diese Bestimmung nicht eintreten.

Das Reichskabinett stimmte der Vorlage zu⁴⁶.

19. ENTWURF EINES GESETZES GEGEN HEIMTÜCKISCHE ANGRIFFE AUF STAAT UND PARTEI UND ZUM SCHUTZ VON PARTEIUNIFORMEN.

Auf Antrag des *Stellvertreters des Führers* wurde der Entwurf von der Tagesordnung abgesetzt⁴⁷.

⁴³ Die KabVorl. des AA vom 26. 11. 34 (R 43 II/1543, Bl. 4–7; vgl. auch APK II 3, Reg. Nr. 30278) übertrug lediglich die Verwaltung der Personenstandsregister aus den ehemaligen dt. Schutzgebieten vom AA auf das Standesamt I Berlin und schloß sich damit der Regelung an, die für alle Auslandsdeutschen bereits durch die VO zur Vereinheitlichung der Zuständigkeit in Familien- und Nachlaßsachen vom 31. 5. 34 (RGBl. I S. 472) getroffen war. – Gesetz vom 20. 12. 34 (RGBl. I S. 1260).

⁴⁴ KabVorl. des RWiM vom 30. 11. 34: R 43 I/1471, Bl. 86–126; R 43 II/237, Bl. 129–169; R 3101/15482. Zu Vorgeschichte und Inhalt s. Dok. Nr. 38.

⁴⁵ § 23 (3) lautete: „Rückzahlungen von Spareinlagen dürfen ohne Kündigung nur bis zum Betrage von 300 RM für jedes Sparbuch im Monat geleistet werden. Zur Rückzahlung höherer Beträge bedarf es der Kündigung. Etwa vor Fälligkeit geleistete Zahlungen sind als Vorschüsse zu behandeln und als solche zu verzinsen. Das Aufsichtsamt erläßt nähere Bestimmungen über die Kündigungsfristen [...]“

⁴⁶ Das Gesetz wurde am 5. 12. 34 ausgefertigt (RGBl. I S. 1203). Am Abend desselben Tages erläuterte Schacht die vom Kabinett am 4. 12. verabschiedeten drei neuen Gesetze zum Bank- und Kreditwesen (AnleihestockG, WertpapierhandelsG und KreditwesenG) in einer Rundfunkrede; Ms. und vorbereitendes Material in: R 2501/6989, Bl. 245–271; R 2501/6942, Bl. 157–174; Abdruck durch VB vom 6. 12. 34: R 2501/1174, Bl. 10 ff. Die Gesetzesbegründung zum KreditwesenG wurde in DRA Nr. 287/34 veröffentlicht, ihr Abdruck in der Tagespresse jedoch unterblieb auf Ersuchen Schachts; s. TOEPSEER-ZIEGERT 1934, S. 560, 567f., 571 f. Konstituierung des Aufsichtsamts für das Kreditwesen im März 1935: R 43 II/237, Bl. 177–181. Vorbereitung der vier DVO zum KreditwesenG: 1. DVO vom 9. 2. 35 (RGBl. I S. 205), 2. DVO vom 27. 7. 35 (RGBl. I S. 1050), 3. DVO vom 30. 6. 36 (RGBl. I S. 540) und 4. DVO vom 31. 5. 37 (RGBl. I S. 608), s. R 3101/15484. Zu den Auswirkungen des Gesetzes vgl. auch Dok. Nr. 10 Anm. 13, allgemein BARKAI, Wirtschaftssystem, S. 164–168.

⁴⁷ S. APK I 1, Reg. Nr. 10567. Verabschiedung einer revidierten Fassung in der Kabinettsitzung vom 13. 12. 34: Dok. Nr. 64 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 53 Ministerbesprechung und Kabinettsitzung vom 4. Dezember 1934, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d053>